

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 289/2539 นาย ประดิษฐ์ เจริญนิติโชติ  
บริษัท ชาร์พ แอปพลายแอนซ์ (ประเทศ  
ไทย ) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(3)

การเล่นการพนันสลากกินรวบนอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย  
อาญาแล้วยังเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมและอาจทำให้บริษัทจำเลยได้รับความเสีย  
หายทางชื่อเสียงการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวถึงแม้จะเป็นการกระทำผิดครั้ง  
แรกก็เป็นกรณีร้ายแรงที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2531 จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง  
ทำหน้าที่ซ่อมบำรุง ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 9,139 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวัน  
ที่ 28 ของเดือนต่อมาวันที่ 13 ธันวาคม 2537 จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยกล่าวหาว่า  
โจทก์เล่นการพนันสลากกินรวบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2537 ซึ่งไม่เป็นความจริง  
จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและมีได้บอกกล่าวเลิกจ้างล่วงหน้า  
ตามกฎหมายเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมโจทก์ทำงานกับจำเลยติดต่อกันเกิน  
กว่าสามปี ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน

14,318 บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเป็นเงิน 990,000 บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี 3,656 บาท และค่าชดเชย 54,834 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีร้ายแรง โดยเป็นตัวแทนรับซื้อสลากกินรวบจากพนักงานทั่วไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2537 เวลาประมาณ 17.10 นาฬิกา จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมีเหตุอันสมควรมิใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2537 โจทก์เล่นการพนันสลากกินรวบโดยเป็นคนเดินโพลในที่ทำงานอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.4 ในกรณีร้ายแรง จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2537 จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมีเหตุอันสมควร มิใช่การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม จำเลยไม่ต้องใช้ค่าเสียหายค่าชดเชย เลิกจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีพิพากษายกฟ้อง

### โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า หากฟังว่าโจทก์กระทำความผิดจริงก็ไม่ใช่การกระทำผิดอันร้ายแรงที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้ เพราะเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกนั้น เห็นว่า การเล่นการพนันสลากกินรวบนอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายอาญาแล้วยังเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรม และอาจทำให้บริษัทจำเลยได้รับความเสียหายทางชื่อเสียงการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวถึงแม้จะเป็นการกระทำผิดครั้งแรกก็เป็นกรณีร้ายแรงที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้

พิพากษายืน

(ชลอ ทองแย้ม-พรชัย สมรรถเวช-สวรรค์ ศักดารักษ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |